

El Notariado

La copia electrónica notarial

Los notarios españoles tienen desde finales de 2002 la tecnología adecuada para expedir copias electrónicas de las matrices de escrituras o actas que figuren en su protocolo, con valor de documento público. La ley del notariado permite la remisión de este tipo de copias "...a otro notario o a un registrador o a cualquier órgano de las Administraciones públicas o jurisdiccionales, siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por razón de su oficio".

El uso de la firma electrónica notarial facilita, además, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas vinculadas al acto jurídico, permitiendo la comunicación del notario con todas las Administraciones, con el consiguiente ahorro de tiempo para el ciudadano interesado en que se le preste este servicio. Igualmente, permitirá en un futuro inmediato el envío de las copias electrónicas a los diversos registros de la propiedad, como ahora ocurre con los registros mercantiles en las sociedades limitadas Nueva Empresa, directamente desde las oficinas notariales, sin necesidad de tener que desplazarse físicamente a aquéllos, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

Matrices digitales

Sin duda alguna, la copia electrónica es un avance notabilísimo en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva, pero no ha de ser el último. La propia Ley 24/2001 prevé y regula el documento notarial matriz, con carácter electrónico. Es decir, la "autorización electrónica de documentos públicos". En este sentido, desde el Consejo General del Notariado, se quiere seguir avanzando, y en las propias páginas de esta revista, se ha solicitado "investigación para que se haga realidad su aspiración: poder autorizar escrituras públicas y otros documentos públicos originales en soporte electrónico, es decir matrices digitales, con los mismos controles de seguridad que las actuales en soporte papel y por tanto con el mismo nivel de garantía".

El notariado considera su responsabilidad futura asegurar que la contratación de alto voltaje, la inmobiliaria, sucesoria, familiar o societaria, cuando se celebre electrónicamente, consiga el mismo grado de seguridad que tradicionalmente ha garantizado en la formalización en papel con presencia física de los contratantes.

La escritura digital permitirá, cuando se desarrolle reglamentariamente la ley, la contratación entre ausentes, o, lo que es lo mismo, la formalización de negocios jurídicos a distancia, con la garantía jurídica que se deriva de la intervención notarial en los mismos. La "aldea global" en que se ha convertido Internet es claramente deficitaria en seguridad y confianza de sus usuarios. Esta seguridad deberá aportarse por diversas vías, algunas de las cuales serán evidentemente de tipo tecnológico, pero no todas tendrán ese carácter. La fe pública es un poderoso mecanismo de seguridad, de bajo coste y muy asentado en todos aquellos países que tienen una tradición jurídica basada en el Derecho Romano, como es España. La escritura digital, como arquetipo de la seguridad jurídica preventiva, podrá contribuir a paliar ese déficit. .

El valor del documento público

En relación con el valor del documento firmado electrónicamente, durante los últimos tiempos ha venido alimentándose —a veces interesadamente— una idea errónea, y es la de que un documento con firma electrónica es equivalente, en su valor y efectos, al documento público, entre otras razones porque —así se dice— dicha firma es suficiente para "dar fe" de la identidad de cada uno de los firmantes. Esto no es así. El documento público lo es porque es expedido por un funcionario habilitado legalmente para darle ese carácter, independientemente del soporte en el que esté recogido. La propia Ley 24/2001 así lo estima, y de manera explícita la

recientísima Ley de Firma Electrónica manifiesta que "el documento electrónico será soporte de documentos públicos por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa".

Organismos notariales del ámbito digital

El Instituto Notarial para las Tecnologías de la Información (INTI) es la empresa constituida por el Consejo General del Notariado (CGN) para dar servicio tecnológico y garantizar la firma electrónica a los notarios. Además, desde el 19 de marzo, es la Agencia Notarial de Certificación (Ancert).

Fue en 1999 cuando el CGN decidió modernizar todo el notariado y, tras barajar diferentes alternativas (subcontratación de empresas externas, creación de un departamento de informática propio), decidió crear ya en el 2002, una empresa propia bajo la fórmula de sociedad limitada unipersonal que fue bautizada como INTI.

Marek Szymanski, director general del Instituto lo define afirmando que "somos el brazo tecnológico del notariado." Además, y dado que los notarios pueden actuar, en virtud de la Ley de Firma Electrónica de 59/2003 de 19 de diciembre, como Autoridad de Registro, el INTI asume también las responsabilidades tecnológicas de un prestador de servicios de certificación y timestamping o sellos de tiempo que sirven para probar la existencia de un documento electrónico en un determinado instante.

Además, el INTI es el responsable de gestionar la infraestructura de clave pública necesaria para el funcionamiento de la firma electrónica de los notarios, que poseen certificados digitales emitidos por el CGN con lo que la Firma Electrónica Reconocida Notarial (FERN) es una realidad en las 3.000 notarias que existen repartidas por todo el territorio nacional.

El primer paso del INTI fue crear las primeras aplicaciones corporativas de interés general para todos los notarios de tal forma que no se vieran en la necesidad de realizar ningún cambio en sus infraestructuras. "Son aplicaciones tipo web accesibles a través de cualquier navegador vía Intranet".

Las primeras aplicaciones que se fueron poniendo en marcha ya desde el año 2000 permitieron la formalización on line de préstamos personales que conceden las entidades financieras y que se firman ante notario. El proyecto empezó a funcionar con varias entidades como Deutsche Bank o Caixa Cataluña y hoy prácticamente toda la banca realiza estas operaciones sin papeles.

El siguiente paso fue la incorporación de correo corporativo, tipo web y con firma digital, para todos los notarios. Después vinieron otras aplicaciones como la liquidación de impuestos con ayuntamientos y comunidades autónomas.

La seguridad como principio

La firma electrónica notarial se ha creado mediante una técnica criptográfica denominada PKI (Public Key Infrastructure). Está basada en un complejo sistema conjunto de claves de codificación (clave pública, clave privada y certificado electrónico). Los certificados digitales de los notarios cumplen con el estándar internacional X.509 v.3 de ITUT y se entregan en formato de tarjeta inteligente criptográfica protegida por un PIN alfanumérico.

Como parte de los servicios de la firma electrónica el Consejo General del Notariado ha constituido una Autoridad de Sellado de Tiempo Digital (TSA). Mediante un mecanismo criptográfico estándar la TSA proporciona una prueba irrefutable de que cualquier conjunto de datos informáticos existe en un momento dado del tiempo, garantizando la seguridad

tecnológica y jurídica de los entornos telemáticos no solamente del notariado sino también de terceros.

La firma electrónica reconocida notarial garantiza la autenticación (el remitente es quien dice ser); la integridad (el texto del mensaje no ha sido alterado después de la firma) y el no repudio (el remitente nunca podrá decir que no ha recibido el mensaje).

Agencia Notarial de Certificación (ANCERT)

La Agencia Notarial de Certificación emitirá diferentes tipos de certificados digitales de firma electrónica, tanto a personas físicas como jurídicas y a organismos de derecho público. De esta manera, los notarios podrán actuar como Autoridad de Registro, en virtud de la Ley de Firma Electrónica de 19 de diciembre de 2003.

La entidad Agencia Notarial de Certificación (ANCERT) es una entidad constituida por el Consejo General del Notariado (CGN) dedicada a la prestación de servicios de certificación necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en las relaciones que se produzcan entre personas físicas y jurídicas.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estableció en su disposición Adicional vigésimo sexta, la obligación de que el (CGN) se constituyera en Prestador de Servicios de Certificación, pudiendo celebrar a estos efectos los oportunos contratos.

Asimismo, la Ley 24/2001 impuso a los notarios la obligación de contar con los sistemas telemáticos precisos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de la información, así como la obligación de disponer de una firma electrónica con carácter de avanzada (hoy denominada firma electrónica reconocida según la Ley 59/2003) que reúna determinados requisitos en su obtención.

Así, el CGN ha contratado a ANCERT los medios técnicos necesarios para que aquél se constituya como Prestador de Servicios de Certificación en los términos legalmente vigentes, permitiendo de este modo que el CGN pueda proveer a los notarios de una firma electrónica reconocida que, reuniendo todos y cada uno de los requisitos legales, permita a aquéllos cumplir con la obligación de disponer de dicho instrumento técnico que colabora en el desempeño de la función notarial, posibilitando, asimismo, a los notarios su comunicación y acceso telemático a la Administración.

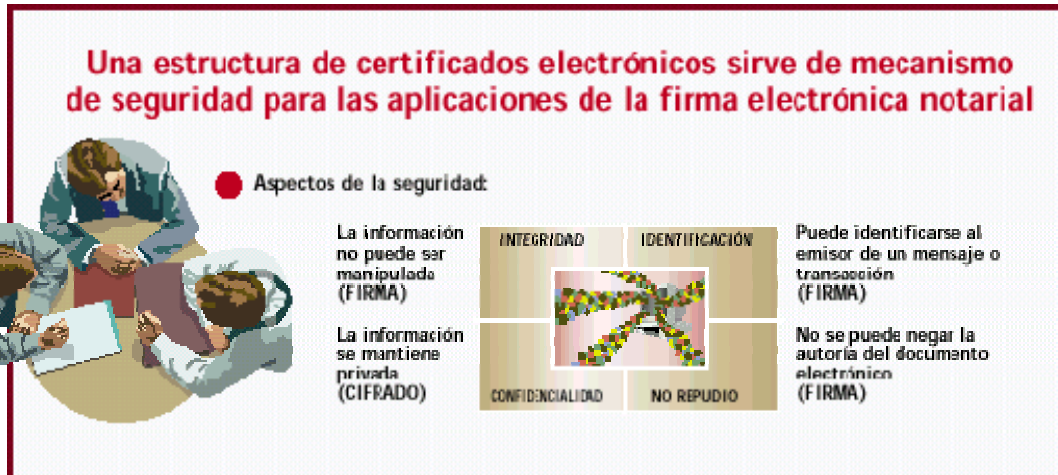
La firma electrónica reconocida notarial (FEREN)

En julio de 2002 el Consejo General del Notariado se constituyó en prestador de servicios de certificación e hizo entrega a su presidente y a los decanos de los 16 Colegios Notariales de las primeras tarjetas de Firma Electrónica Reconocida Notarial (FEREN).

El primer paso para la plena implantación de la Firma Electrónica Reconocida Notarial tuvo lugar con la aprobación de la Ley 24/2001, que supuso un salto cualitativo esencial en lo que se refiere a la actuación notarial en el ámbito de las nuevas tecnologías, al establecer que todos los notarios dispusieran de firma electrónica en el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor (1 de enero de 2002).

Todos los certificados FEREN han sido emitidos por el Consejo General del Notariado, en calidad de autoridad de certificación. La entrega de cada certificado se basa en una estructura jerárquica piramidal: el propio Consejo General del Notariado, como autoridad de certificación

genera los certificados para el presidente del Consejo; éste para los decanos; los decanos para los demás miembros de las juntas directivas; y estos últimos generan los certificados de firma para los notarios de sus respectivos colegios.



Para constituirse en prestador de servicios de certificación el Consejo General del Notariado firmó en 2002 un convenio de colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Dos meses después de la firma del convenio con la FNMT, el notariado generó los primeros certificados digitales, adelantándose en cuatro meses a la obligación legal estipulada por la Ley 24/2001.

